

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 235/2535 พนักงานอัยการ จังหวัด อ่างทอง โจทก์
นาย ธง ชัย หรือ มุด กุหลาบ ประเสริฐ
กับพวก จำเลย

ป.อ. มาตรา 21 วรรคสอง, มาตรา 58 วรรคแรก

การคำนวณระยะเวลาเป็นเดือน ให้นับสามสิบวันเป็น หนึ่งเดือนตาม ป.อ. มาตรา 21 วรรคสอง การที่ศาลชั้นต้นนำโทษ ของจำเลย ซึ่งศาลพิพากษาให้จำคุก 3 เดือนกับ 9 เดือน และรอการ ลงโทษไว้ มาบวกกับโทษจำคุก 10 ปี ของจำเลยในคดี หลัง รวมเป็น จำคุก 11 ปี จึงเป็นผลร้ายแก่จำเลย ศาลฎีกาย่อมพิพากษาแก้ไขจำคุก จำเลยมีกำหนด 10 ปี 12 เดือน.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2532 เวลากลางคืนก่อนเที่ยงจำเลยทั้งสอง ร่วมกันใช้มีดพกและมีดดาบเป็นอาวุธฟันศีรษะและเชือดคอนายสมควร กุฎิสุข ผู้เสียหายโดยเจตนาฆ่า จำเลยทั้งสองได้กระทำให้โดยตลอดแล้วแต่การกระทำไม่บรรลุผล เนื่องจากผู้เสียหายได้รับการรักษาพยาบาลไว้ทัน เหตุเกิดที่ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 5 มิถุนายน 2532 เวลากลางวัน เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยทั้งสองได้ และต่อมาวันที่ 8 มิถุนายน 2532 เจ้าพนักงานตำรวจยึดได้มีดดาบที่จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ในการกระทำความผิดเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 58, 80, 83, 288 ธิบของกลาง บวกลโทษจำเลยที่ 1 ที่รอกการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1617/2531 และหมายเลขแดงที่ 445/2532 ของศาลชั้นต้นเข้ากับโทษของจำเลยที่ 1 ในคดีนี้ด้วย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ จำเลยที่ 1 ธิบว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้บวกลโทษ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 80, 83 ให้จำคุกคนละ 10 ปี ให้บวกลโทษของจำเลยที่ 1 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1617/2531 ซึ่งศาลพิพากษาลงโทษจำคุก 3 เดือน และโทษของจำเลยที่ 1 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 445/2432 ซึ่งศาลพิพากษาลงโทษจำคุก 9 เดือน และศาลรอกการลงโทษจำคุกไว้ทั้งสองคดี เข้ากับโทษของจำเลยที่ 1 ในคดีนี้รวมแล้วคงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 11 ปี มีดของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำผิดให้ริบ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...แต่ที่ศาลล่างทั้งสองนำโทษจำคุกของจำเลยที่ 1 ในคดีหมายเลขแดงที่ 1617/2531 และหมายเลขแดงที่ 445/2532 ของศาลชั้นต้น ซึ่งพิพากษาให้จำคุก 3 เดือน และ 9 เดือน ที่รอกการลงโทษไว้มาบวกลเข้ากับโทษจำคุก 10 ปี ของจำเลยที่ 1 ในคดีนี้รวมเป็นจำคุก 11 ปี นั้นเป็นผลร้ายแก่จำเลยที่ 1 เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 21 วรรคสอง บัญญัติว่า ถ้าระยะเวลาที่คำนวณนั้นกำหนดเป็นเดือนให้นับ 30 วันเป็น 1 เดือน ถ้ากำหนดเป็นปีให้คำนวณ

ตามปฎิบัติในราชการ ดังนั้นการนับจำนวนวันใน 1 เดือนเท่ากับ 30 วัน กำหนด
โทษจำคุก 12 เดือน คิดเป็นจำนวนวันเท่ากับ 360 วัน แต่การนับจำนวนวันใน 1 ปี
เท่ากับ 365 วัน หรือ 366 วันจึงมากกว่า ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา
225"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 10 ปี 12 เดือนนอกจากที่แก้
ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-เกียรติ จาตนิลพันธุ์-โสภณ จันทะระ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ